

Anche chi ama la semplicità deve vedersela con un po' di formalità, prima o poi. Per facilitarti le cose abbiamo riassunto qui i punti più importanti del contratto NeN.

Hai ancora qualche domanda? Contattaci quando vuoi. Scopri come nella sezione Supporto sul nostro sito o nell'app.

## 1. 100% DIGITALE

---

Un solo contratto, da sottoscrivere online e sempre a disposizione nella tua area personale. Niente code, niente attese, nessun consulente porta a porta. Mai.

## 2. SMART

---

Puoi fare tutto da app e sito: monitorare i consumi, gestire i pagamenti, consultare i documenti importanti e molto altro. Ah, ovviamente puoi cambiare idea: dopo la sottoscrizione hai 14 giorni di tempo per ripensarci e recedere, sempre online.

## 3. DINAMICA

---

Un prezzo in linea con l'andamento del mercato, così che in caso di miglioramento dello scenario energetico potrai beneficiare subito di una riduzione del costo della materia prima e risparmiare sulla bolletta.

## 4. PAGAMENTI SEMPLICI

---

Puoi pagare le tue forniture con addebito sul conto corrente o tramite carta di credito. Inoltre, puoi scegliere un metodo di pagamento diverso per forniture diverse, gestendo le tue spese come meglio ritieni, e modificare ogni metodo di pagamento in modo semplice e veloce tramite app e sito. E in più non ti chiediamo alcun deposito cauzionale!

## 5. LUCE A PREZZO DI COSTO DI MERCATO

---

Pagherai la luce quanto la paghiamo noi sul mercato. A questo si aggiunge una Quota fissa mensile di vendita luce che ci serve per coprire le spese di gestione dei clienti. Applicheremo tutte le altre voci di costo seguendo la normativa vigente. Condizioni valide dal 09/07/2026 al 23/07/2026.

## 6. UNA RELAZIONE DURATURA

---

Il tuo contratto ha durata indeterminata e quindi, finché vuoi rimanere con noi, non dovrai fare nuove pratiche

## 7. DISDETTA SENZA DRAMMI

---

Se vuoi chiudere la fornitura, puoi farlo direttamente dall'app avvisandoci due settimane prima – giusto il tempo necessario per gestire la pratica. Se invece vuoi passare a un altro fornitore, non devi avvisarci: penserà a tutto il tuo nuovo fornitore. Con l'ultima bolletta verranno addebitati o accreditati eventuali conguagli rispetto ai tuoi consumi reali

**Dati anagrafici e di contatto del Cliente**

Nome Cognome:

Codice Fiscale:

E-mail:

Telefono:

Cellulare:

I recapiti sopra indicati verranno utilizzati per l'invio della bolletta e delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali

**Indirizzo di fornitura:**

Indirizzo:

n° civico:

Città:

CAP:

Provincia:

Abitazione di residenza: ☐ SI ☐ NO**Elettricità - caratteristiche tecniche della fornitura:**

POD:

Potenza (kW):

Opzione:

Consumo storico dichiarato:

**Modalità di pagamento**Modalità di pagamento: ☐ addebito su conto corrente ☐ carta di credito

Intestatario conto corrente:

Codice fiscale:

IBAN:

In caso di selezione della modalità di pagamento addebito su conto corrente, il Cliente autorizza NeN, con apposito mandato, a disporre l'addebito del conto sopra indicato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito CPF) si rinvia alle Condizioni Generali di Fornitura Elettricità (di seguito CGF Elettricità) di cui dichiaro di aver ricevuto copia, di averle esaminate e di accettarle in ogni loro parte. Dichiaro altresì di aver ricevuto le note relative agli indennizzi automatici, le schede di confrontabilità per i clienti finali domestici e l'informativa privacy prevista dalla normativa vigente per la quale rilascio il consenso al trattamento nei limiti e per le finalità in essa indicati. Dichiaro inoltre che le informazioni riportate nel campo "Abitazione di Residenza" sono esatte e veritiere, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi dell'energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. Qualora la fornitura non risultasse già attiva con NeN, con la sottoscrizione della presente Richiesta di Fornitura dichiaro di voler recedere dal contratto di fornitura in essere con il mio attuale fornitore.

In relazione a quanto sopra, conferisco a NeN specifico mandato con rappresentanza, affinché formalizzi il suddetto recesso nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente. Il suddetto mandato si intende conferito a titolo gratuito.

**Accettato via web dal Cliente in data**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. dichiaro di accettare specificamente le seguenti clausole delle CGF Elettricità: artt. 2 (Condizioni generali di vendita dell'energia elettrica), 3 (Competenze del Fornitore), 4 (Richiesta di attivazione o modificazione della fornitura e diritto di ripensamento), 5 (Connessione, trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica), 9 (Pagamenti), 11 (Modifiche unilaterali), 13 (Sospensione e risoluzione), 14 (Durata – Rinnovo delle Condizioni Economiche – Recesso), 18 (Cessione del contratto), 19 (Risoluzione di controversie, foro competente).

**Esecuzione anticipata del contratto**

In caso di espressa richiesta di esecuzione anticipata del contratto che comporti, quindi, che le operazioni necessarie all'attivazione della fornitura vengano avviate da NeN prima che sia decorso il termine per l'esercizio di ripensamento, riconosco e confermo di essere consapevole e informato che, come dettagliato dall'art 4 delle CGF Elettricità, non potrò esercitare il diritto di ripensamento, nei termini previsti dalla normativa, una volta che il contratto sarà interamente eseguito. Dichiaro, inoltre, di essere consapevole degli effetti sulla fornitura dell'eventuale esercizio del diritto di ripensamento prima che il contratto sia interamente eseguito, indicati in dettaglio nell'art 4 delle CGF.

**Accettato via web dal Cliente in data****Consenso al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'informativa fornita ai sensi della vigente normativa e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato riconosciuti dalla vigente normativa, acconsente al trattamento dei dati personali forniti con le modalità riportate nell'informativa.

## 1. Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia elettrica da parte di NeN al Cliente, con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso il punto di fornitura individuato alla voce "Indirizzo di fornitura" di cui alla Richiesta di Fornitura. L'offerta è riservata ai titolari di forniture in bassa tensione a uso domestico. Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura (CPF) sono valide per richieste effettuate fino al 23/07/2026 e prevalgono sulle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) elettricità, ove discordanti.

## 2. Condizioni Economiche per la fornitura di Energia Elettrica

Per la somministrazione di energia elettrica saranno fatturate le seguenti voci di spesa: Vendita di energia elettrica, Tariffa per l'uso della rete elettrica e Oneri generali di sistema.

### A. Vendita di energia elettrica:

| Corrispettivi definiti dal venditore |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| "Prezzo all'ingrosso"                | PUN Index GME*(1+ $\lambda$ ) |
| Quota fissa di vendita Luce          | 120 €/anno                    |

I valori dei corrispettivi definiti dal venditore hanno una validità di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.

"Prezzo all'ingrosso" relativo alla componente energia comprensivo delle perdite di rete e variabile mensilmente sulla base del PUN Index GME, dove:

- PUN Index GME è la media aritmetica dell'indice stesso formatosi nel Mercato del Giorno Prima (MGP) durante il mese di fornitura pubblicato dal Gestore Mercati Energetici (GME) sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org) per il mese di riferimento e calcolato come segue:
    - PUN INDEX GME monorario: ottenuto come media aritmetica mensile di tutte le quotazioni del PUN Index GME in ciascun mese di prelievo.
  - $\lambda$  è il valore delle perdite di rete quantificate come stabilito da ARERA (10% per le forniture in BT)
- Error! Missing test condition.

Nel mese di , ultimo valore disponibile, la media aritmetica a livello orario del PUN Index GME monorario è stata pari a €/kWh.  
Il valore massimo raggiunto dalla media aritmetica a livello orario del PUN Index GME monorario negli ultimi 12 mesi è stato pari a €/kWh ().

Si applica, inoltre il corrispettivo di dispacciamento pari al valore del corrispettivo  $C_{DISPD}$  definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV)

### B.Tariffa per l'uso della rete elettrica:

Si applicano le tariffe a carico del venditore in relazione ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica come definite e aggiornate da ARERA

### C. Oneri generali di sistema

Si applicano i corrispettivi a carico del venditore in relazione agli oneri generali di sistema applicati come definiti e aggiornati da ARERA, ivi comprensivi la componente Asos (la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici).

I valori dei corrispettivi sono indicati al lordo delle perdite di rete e al netto di IVA e imposte.

I valori aggiornati dei corrispettivi di dispacciamento, della tariffa per l'uso della rete elettrica e degli oneri generali di sistema si possono consultare al seguente indirizzo: <https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee>

### D. Sconti e/o bonus:

Nei primi 12 mesi di fornitura, al termine di ogni mese nel quale la fornitura risulti attiva, il Cliente maturerà un bonus di €2,00, che verrà accreditato nella prima bolletta utile successiva. In caso di cessazione della fornitura prima del termine dei mesi per i quali è previsto il riconoscimento del bonus, il Cliente non avrà diritto al riconoscimento del relativo importo residuo del bonus.

### E. Prodotti e/o servizi aggiuntivi:

Non sono previsti prodotti e/o servizi aggiuntivi.

**F. Durata e rinnovo delle condizioni economiche:**

Le condizioni economiche previste dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata delle condizioni economiche sarà estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 3 mesi prima del periodo di validità delle condizioni economiche, il cliente riceverà una comunicazione in forma scritta in cui sarà illustrata la nuova proposta commerciale nonché il relativo periodo di validità. Qualora, a seguito di tale comunicazione, il Cliente non eserciti il recesso nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 14 delle CGF, le nuove Condizioni Economiche si intenderanno tacitamente accettate. In assenza di comunicazione delle nuove condizioni, le condizioni economiche in scadenza si intenderanno tacitamente prorogate ad eccezione di eventuali sconti e/o bonus, fino a diversa comunicazione di NeN, che verrà effettuata con un preavviso di almeno 3 mesi, fermo restando il diritto del Cliente di recedere nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 14 delle CGF.

**3. Energia verde**

NeN, attraverso l'annullamento di appositi certificati, garantisce che il quantitativo di energia elettrica fornito al cliente è stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio idroelettrico, eolico, fotovoltaico, solare, ecc.).

**4. Bonus sociale elettricità**

Il bonus sociale elettrico per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è riconosciuto ai clienti domestici affetti da grave malattia che utilizzano apparecchiature salvavita e che presentano apposita domanda al proprio Comune. Per informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il numero verde 800.166.654

La trasparenza è al cuore di tutto quello che facciamo in NeN. Per facilitarti la lettura del contratto ricerca i riquadri “**In chiaro**” dove ciascun paragrafo sarà spiegato in parole semplici.

PS: per gli approfondimenti di dettaglio ricordati di leggere gli articoli delle condizioni generali

## 1. Definizione e oggetto del contratto

**Fornitore:** Yada Energia S.r.l. (di seguito anche NeN);

**App:** App mobile di NeN disponibile per i marketplace Android e iOS;

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tutte le delibere emanate dall'ARERA sono consultabili sul sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it);

**Cliente:** è la persona fisica che acquista l'energia elettrica per uso proprio connessa ad una rete di distribuzione in bassa tensione;

**Cliente domestico:** Cliente i cui punti di prelievo sono riconducibili alla tipologia di cui all'art. 2.3, lettera a) della delibera dell'Autorità n. 301/2012/R/EEL e s.m.i.;

**Distributore:** è l'esercente che svolge le attività previste dall'art.1 di cui all'allegato A della delibera 296/2015/R/com;

**Sistema Informativo Integrato:** è il sistema informatico istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi della Legge n. 129/10 con la finalità di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;

**Switching:** variazione dell'utente del dispacciamento relativo ad uno o più punti di prelievo associati al cliente finale;

**Oggetto del contratto:** è la somministrazione di energia elettrica per usi domestici e la messa a disposizione di potenza da parte del Fornitore al Cliente.

**Supporto durevole:** è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

## 2. Condizioni generali di vendita e uso dell'energia elettrica

Il servizio di vendita dell'energia elettrica gestito dal Fornitore è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (**CGF**), dalle Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito **CPF**), dalle condizioni tecniche di erogazione del servizio eventualmente predisposte dal Distributore competente, dalle dichiarazioni del Cliente riportate nella richiesta di fornitura, dalle norme emanate dall'ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente contratto sia previsto dalla legge o da delibere ARERA. L'energia e la potenza erogate potranno essere utilizzate esclusivamente per l'uso dichiarato e non potranno in alcun modo essere cedute a terzi o utilizzate per altri scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente. Il Fornitore in caso di irregolarità, accertate e comunicate ad esso dal Distributore, dopo averle contestate al Cliente, ha facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.

### In chiaro

Il contratto NeN è composto dalla Richiesta di Fornitura (compilata con i dati che ci rilasci durante la sottoscrizione sul nostro sito o sulla nostra app), dalle Condizioni Particolari (CPF), dalle presenti Condizioni Generali (CGF) e dai relativi allegati.

L'offerta è riservata ai soli clienti domestici.

## 3. Competenze del fornitore

Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica e la sua attività è estranea al servizio di distribuzione e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del servizio di distribuzione; in particolare in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione il Cliente non potrà ottenere abbuoni o riduzioni del corrispettivo per il servizio di vendita, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. Il Fornitore non risponde delle attività che, secondo le disposizioni normative o regolatorie vigenti, sono di competenza del Distributore ovvero di altri soggetti terzi. Il Fornitore risponde dei danni causati dalla fornitura oggetto del presente contratto a valle del punto di riconsegna del Cliente esclusivamente nel caso in cui siano avvenuti per cause ad esso imputabili. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei singoli punti alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore alla quale i siti risultano collegati. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili dal Fornitore perché derivanti da attività del Distributore/Trasportatore, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo della presente fornitura, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.

### In chiaro

NeN gestisce tutti gli aspetti commerciali della tua fornitura e pertanto non è responsabile delle attività tecniche e di eventuali disservizi (es. blackout nella tua zona...) che sono di responsabilità del Distributore.

Quindi, provvederemo a inoltrare al Distributore territorialmente competente eventuali disservizi o problematiche di natura tecnica. In caso di interruzione della fornitura oppure di necessità di Pronto Intervento puoi contattare direttamente il Distributore ai contatti presenti nell'app di NeN e in bolletta.

## 4. Richieste di attivazione o modificazione della fornitura e diritto di ripensamento

Il Cliente sottopone al Fornitore la richiesta di fornitura debitamente sottoscritta, compilando l'apposito modulo. La richiesta di fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Il contratto si intende perfezionato con l'accettazione scritta, da parte del Fornitore, della richiesta di fornitura del Cliente. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura, oppure di rifiutarla, per qualsiasi motivo (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sussistenza di morosità del Cliente nei confronti dello stesso Fornitore e/o la valutazione negativa sull'affidabilità creditizia del Cliente basata anche su dati acquisiti da fonti pubbliche e da appositi Sistemi di Informazione Creditizia). In caso di mancata accettazione del Fornitore, la richiesta di fornitura si intenderà rifiutata decorsi 45 giorni dalla sottoscrizione della stessa da parte del Cliente. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto. L'attivazione della fornitura, e l'esecuzione di eventuali variazioni contrattuali e/o specifiche prestazioni, saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente. Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà a richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della

normativa vigente, nella prima bolletta utile. Il Cliente prende atto che in caso di attivazione di una nuova fornitura ad "uso residente", il medesimo uso non potrà essere mantenuto per eventuali ulteriori forniture con il Fornitore intestate allo stesso Cliente, per le quali verranno applicate le condizioni tariffarie stabilite per gli utenti non residenti, con addebito dei relativi oneri di modifica. Il Cliente, ove necessario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve versare il contributo di allacciamento come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dal Distributore. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e/o Distributore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'IVA relativa, se dovuta. In caso di allacciamento, l'attivazione della fornitura è subordinata a) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servitù che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione dell'allacciamento; b) al rilascio al Fornitore e/o al Distributore dei permessi e delle autorizzazioni se richieste dalla legge e/o dagli Enti pubblici; c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente. Le opere murarie, se necessarie, saranno a cura e spese del Cliente. L'esecuzione del contratto è, altresì, condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità ovvero non sia soggetto a richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore al momento in cui perviene la richiesta di switching e in ogni caso alla mancata revoca della richiesta di switching da parte del Fornitore. Qualora il contratto non sia stato concluso in forma contestuale alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare al Fornitore i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza resta salvo il diritto del Fornitore di richiedere il pagamento delle forniture comunque nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese. All'atto della stipula e della cessazione del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata dal Fornitore al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall'ARERA. Il Cliente domestico può recedere senza oneri dal contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali del Fornitore entro 14 giorni solari dalla data di conclusione (c.d. diritto di ripensamento). Le procedure per l'attivazione del contratto verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. In ogni caso, il Cliente può richiedere che le procedure per dar corso all'attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cosiddetta "esecuzione anticipata") facendone espressa richiesta e riconoscendo esplicitamente che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore con l'avvio della fornitura o, nel caso di nuovo contratto sempre con il medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non potrà più esercitare il proprio diritto di ripensamento nei termini previsti. Pertanto, una volta che il contratto sarà interamente eseguito, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti contrattualmente, fermo restando la facoltà di recedere ai sensi dell'art.14. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. Qualora il Cliente, dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata del contratto, eserciti il diritto di ripensamento prima che il contratto sia stato interamente eseguito, la fornitura potrebbe: (i) se non ancora avviata, continuare ad essere erogata dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o essere garantita dai soggetti che erogano il servizio di ultima istanza di competenza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; (ii) essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura sulla base della volontà manifestata dal Cliente, nel qual caso il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti contrattualmente fino al momento della effettiva cessazione della fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione del punto di fornitura all'attuale fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione o del trasporto e dispacciamento, nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione vigente. Qualora il Cliente eserciti il ripensamento dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata e la fornitura non sia stata avviata dal Fornitore, quest'ultimo potrà comunque richiedere gli eventuali costi sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e applicare un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'art. 11 del TIV.

#### In chiaro

La sottoscrizione del contratto di fornitura NeN avviene attraverso il nostro sito [www.nen.it](http://www.nen.it) oppure la nostra app.

Una volta inviata la Richiesta di Fornitura, la verificheremo e provvederemo ad attivare la tua fornitura nel minor tempo possibile una volta effettuate le verifiche tra le informazioni fornite da te e quelle presenti sul Sistema Informativo Integrato. Se ci fossero problemi sui tuoi dati ci occuperemo di contattarti per spiegarti la problematica e provvedere a risolverla insieme!

Se non fossi più convinto (e speriamo di no) avrai tempo 14 giorni dalla sottoscrizione per comunicarci il tuo ripensamento (lo puoi fare direttamente attraverso l'app di NeN).

### 5. Connessione, trasposto e dispacciamento dell'energia elettrica

Il trasferimento dell'energia elettrica ai punti di riconsegna del Cliente avverrà tramite servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato per conto del Cliente.

I costi del trasporto sono a carico del Cliente. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato al Fornitore per la stipula del Contratto di Connessione e di Trasporto con il Distributore e si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione, a fornire tutti i documenti e informazioni utili o necessari a tale scopo. Il Cliente, con l'accettazione delle condizioni generali di fornitura di energia elettrica, conferisce altresì mandato al Fornitore a sottoscrivere il Contratto di Dispacciamento con TERNA, ai sensi della delibera dell'ARERA n. 111/06 e s.m.i.. Il presente mandato è efficace per l'intera durata del contratto e si intenderà automaticamente revocato nel caso di scioglimento, anche anticipato, del rapporto di fornitura.

#### In chiaro

Ci occuperemo noi di tutte le pratiche con il Distributore, affinché l'elettricità possa arrivare fino a casa tua! Il costo di trasporto è una delle voci che troverai in bolletta.

### 6. Prezzi

I corrispettivi per la fornitura di energia elettrica sono indicati all'art. 2 delle CPF. Ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia prima energia dovranno essere aggiunti, i corrispettivi di trasporto e misura come definiti dalla delibera dell'Autorità n. 568/2019/R/eel e s.m.i. nell'Allegato A - Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) e nell'Allegato B - Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME). Tali corrispettivi saranno aggiornati periodicamente secondo quanto previsto dall'Autorità. Eventuali oneri che dovessero intervenire in vigenza del presente contratto per effetto di quanto disposto dall'Autorità verranno aggiunti.

Il Fornitore potrà inoltre addebitare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari a 30€ (IVA esclusa).

#### In chiaro

Il prezzo che pagherai è composto dalle diverse voci esplicitate nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

## 7. Lettura dei consumi

La misura dei consumi di energia elettrica compete al Distributore. Il Fornitore fatturerà sulla base dei quantitativi di energia comunicati dal Distributore in applicazione del contratto di trasporto di cui al precedente art. 5. Qualora il Fornitore non disponga dei consumi nei tempi compatibili all'ordinaria periodicità di fatturazione, provvederà alla stima dei consumi anche in base ai dati forniti dal Cliente.

### In chiaro

Aggiungeremo mese per mese i tuoi consumi grazie ai dati forniti dal Distributore, in assenza di dati aggiornati ci puoi sempre mandare un'autolettura, altrimenti faremo una stima dei tuoi consumi sulla base dei tuoi consumi passati e delle informazioni da te fornite.

## 8. Fatturazione dei consumi

La fatturazione dei consumi è emessa nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ARERA secondo quanto disposto dall'Allegato A della delibera 463/2016/R/com e s.m.i. (TIF), in base alle letture o a autoletture validate dei gruppi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio. Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. Le fatture vengono emesse con periodicità di norma mensile. In caso di mancato rispetto di emissione della fattura (di periodo e di chiusura) verrà riconosciuto al cliente un indennizzo automatico secondo quanto previsto all'Allegato A della delibera 463/2016/R/com e s.m.i. (TIF). Sono a carico del Cliente e vengono incluse in bolletta tutte le altre somme che il Fornitore addebiterà ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti. In coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, al Cliente è garantita la possibilità di prendere visione degli importi fatturati almeno 14 giorni prima dell'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), attraverso le bollette disponibili nell'area clienti sull'app del Fornitore a partire dal terzo giorno successivo alla data di emissione. La fatturazione avverrà in modalità elettronica in conformità alla normativa vigente.

### In chiaro

Ogni mese riceverai una sintesi in bolletta di quanto hai consumato e potrai trovare tutte le tue bollette nella nostra app e sito.

## 9. Pagamenti

Le fatture saranno disponibili nell'area riservata sul sito del Fornitore e nell'app del Fornitore. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema Di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente. Le fatture emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle fatture stesse.

L'efficacia del Contratto è subordinata al mantenimento, da parte del Cliente, della validità dello strumento di pagamento indicato per l'addebito dei corrispettivi fatturati. Salvo diversamente indicato dal Fornitore per specifici pagamenti, gli strumenti di pagamento ammessi sono esclusivamente l'addebito diretto su conto corrente (S.D.D.) e la carta di credito. Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno la validità dello strumento di pagamento precedentemente indicato dal Cliente, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente a ripristinarla, eventualmente indicando uno strumento di pagamento diverso. Il mancato buon fine dell'addebito dei corrispettivi fatturati per due mesi consecutivi, determinerà la facoltà del Fornitore di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.13.

Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti, né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso il Fornitore. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento.

In caso di mancato pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti verrà inviato al Cliente, a seguito della comunicazione dell'insoluto da parte della banca, un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo ivi indicato. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, in costanza di morosità, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, qualora persista la condizione di morosità, il Distributore provvederà ad effettuare la sospensione della fornitura. Nel caso in cui il cliente non disponga di un misuratore idoneo a ridurre la potenza, il termine per la sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Fermo restando quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Il Cliente, al fine di evitare la sospensione della fornitura, deve inviare a Yada srl copia del pagamento degli insoluti, come indicato nel sollecito stesso.

Qualora il Distributore non potesse dar corso alla sospensione della fornitura per cause indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di dar corso all'esecuzione della prestazione sotto forma di lavoro complesso il cui costo verrà fatturato al Cliente. Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente. Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dall'ARERA. I valori degli indennizzi vengono comunicati annualmente al Cliente attraverso i documenti di fattura, ai sensi dell'Allegato A alla delibera 258/2015/R/com e s.m.i (Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE). Il Fornitore potrà richiedere al Cliente il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura nonché gli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura.

In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, in caso di subentro o di voltura il Cliente non è tenuto al pagamento di eventuali debiti del precedente titolare della fornitura, neppure qualora quest'ultima risultasse sospesa o cessata per morosità.

### In chiaro

Pagherai con metodi di pagamento preautorizzati ogni mese dopo la ricezione della bolletta con la tua sintesi mensile.

Tieni le tue informazioni di pagamento sempre aggiornate perché in caso di mancato pagamento potremo prendere provvedimenti che andranno fino alla sospensione della tua fornitura.



## 10. Rateizzazione dei pagamenti

Come previsto dall'articolo 11 della delibera dell'Autorità n° 463/2016/R/com e s.m.i., il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati in caso di mancato rispetto anche episodico della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF (Testo Integrato Fatturazione - Allegato A alla delibera 463/2016/R/com e s.m.i.), fatturazione di importi anomali di cui all'articolo 9 del TIQV (Testo Integrato Qualità della vendita - Allegato A alla delibera 413/2016/R/com e s.m.i) nonché in caso di titolarità del bonus sociale, nel rispetto delle disposizioni della deliberazione 584/2015/R/com.

## 11. Modifiche unilaterali delle condizioni economiche

È facoltà del Fornitore variare unilateralmente le condizioni contrattuali, ivi incluse quelle economiche, unicamente per giustificato motivo, dandone comunicazione in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, a ciascuno dei Clienti interessati con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, conformemente alla normativa, anche di settore, vigente. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto. Ai fini del presente articolo si intendono per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formazione delle condizioni economiche e contrattuali. In caso di variazione unilaterale che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto, la comunicazione sarà data dal Fornitore con un preavviso non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza della suddetta variazione.

La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta e in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto, nel qual caso il Fornitore potrà trasmettere la comunicazione all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di documenti di altra natura o congiuntamente ad essi. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle prescrizioni della regolazione vigente (Codice di Condotta Commerciale allegato A della delibera Arera 366/2018/R/com e s.m.i) relative ai termini di preavviso, alle modalità di invio e ai contenuti previsti per la comunicazione di variazione unilaterale, le condizioni proposte nella suddetta comunicazione non troveranno applicazione e continueranno ad essere applicate le condizioni vigenti, ad eccezione del caso in cui i nuovi corrispettivi unitari risultino inferiori. In caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso al Cliente verrà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di 30 euro.

### In chiaro

Se, per giustificato motivo, dovessimo modificare le condizioni di questo contratto, ti avviseremo con almeno 3 mesi di anticipo. Se non accettassi le nuove condizioni potrai recedere tranquillamente dal contratto.

## 12. Cessazione dell'utenza

Il recesso dal contratto con contestuale richiesta di cessazione della fornitura può essere comunicato dal Cliente in ogni momento tramite l'app del Fornitore o altri canali disponibili, con preavviso di due settimane. Salvo diversa indicazione in occasione della richiesta di cessazione, la bolletta di chiusura verrà depositata nell'area riservata del Cliente, disponibile sul sito o nell'app del Fornitore.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Distributore l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti dall'ARERA.

In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve — salvo diverse specificazioni — darne avviso scritto al Fornitore almeno trenta giorni prima; indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. In caso di mancata comunicazione della richiesta di cessazione dell'utenza o di mancato accesso al gruppo di misura per cause imputabili al Cliente, quest'ultimo risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni da chiunque arrecati alle apparecchiature del Distributore.

È responsabilità del Cliente consentire l'accesso del Distributore ai locali di fornitura, qualora necessario per la disattivazione dell'utenza.

Il recesso avrà effetto alla data di effettiva cessazione dell'utenza; fino a tale data, il Cliente rimane responsabile di tutti i consumi, da chiunque effettuati, e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura e agli impianti connessi a monte dello stesso.

### In chiaro

Se vuoi chiudere il tuo contatore, se lasci la casa ad esempio, puoi scriverci e provvederemo noi a contattare il Distributore. Avvisaci con almeno di 2 settimane di anticipo.

## 13. Sospensione e risoluzione

Il fornitore ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di sospendere la fornitura oggetto del contratto in caso di inadempimento delle obbligazioni previste da: art. 2 (condizioni generali di vendita e uso dell'energia elettrica); art. 9 (pagamenti); art. 12 (cessazione dell'utenza) e art. 16 (comunicazioni di variazione e dichiarazioni). In questi casi il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti, oltre al risarcimento di eventuali danni.

Il Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di energia elettrica senza preavviso in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art. 2 o comunque in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia elettrica illecitamente prelevata.

La risoluzione ipso iure del contratto sarà comunicata con preavviso di almeno 8 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. Qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta, eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 14.

La fornitura non verrà in ogni caso sospesa quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore, purché il Cliente ne dia tempestiva notizia al Fornitore.

Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture, stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, sono a carico del Cliente.

### In chiaro

Se fai un uso improprio della tua fornitura (es. hai manomesso il contatore) potremo sospenderla e risolvere il tuo contratto in qualsiasi momento.



## 14. Durata – Rinnovo delle Condizioni Economiche – Recesso

Il contratto ha durata indeterminata, con decorrenza dalla data di effettivo inizio della somministrazione. In caso di cambio fornitore, la somministrazione di energia elettrica avrà inizio alla prima data utile e comunque entro e non oltre il terzo mese successivo a quello di ricevimento della Richiesta di Fornitura debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati, qualora accettata dal Fornitore, fatto salvo quanto previsto dalla delibera ARERA 487/2015/R/eel e s.m.i. Per le altre tipologie di prestazione (a mero titolo esemplificativo volta) la decorrenza avverrà secondo le tempistiche previste dalla regolazione. Il Fornitore provvederà ad informare il Cliente della data puntuale di decorrenza della fornitura attraverso apposita comunicazione.

L'effettiva decorrenza della fornitura di energia elettrica resta comunque subordinata all'attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dal Fornitore nell'esecuzione del mandato attribuitogli dal Cliente.

Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente. I Clienti che intendono recedere dal contratto, senza il fine di cambiare fornitore, possono comunicarlo in qualsiasi momento al Fornitore con lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di due settimane. In ogni caso il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi spettanti al Fornitore per il servizio prestato fino all'effettiva cessazione.

Il Fornitore potrà esercitare in qualsiasi momento il recesso in forma scritta mediante raccomandata a/r con preavviso di sei mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le Condizioni Economiche saranno applicate per il periodo indicato nelle CPF e potranno essere oggetto di aggiornamento, alla scadenza di tale periodo, con preavviso da parte del Fornitore di almeno 3 mesi, tramite comunicazione in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle prescrizioni della regolazione vigente (Codice di Condotta Commerciale allegato A della delibera Arera 366/2018/R/com e s.m.i.) relative ai termini di preavviso, alle modalità di invio e ai contenuti previsti per la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle stesse, le condizioni proposte nella suddetta comunicazione non troveranno applicazione e continueranno ad essere applicate le condizioni vigenti, ad eccezione del caso in cui i nuovi corrispettivi unitari risultino inferiori a quelli vigenti. In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, al Cliente verrà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di 30 euro.

### In chiaro

Il tuo contratto ha una durata indeterminata, ma potrai andare via quando vuoi.

## 15. Esclusione responsabilità del fornitore per forza maggiore

Le parti non saranno tenute a risarcimento di danno alcuno nell'ipotesi di eventuali inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni previste dal contratto rientrano nelle cause di forza maggiore a titolo esemplificativo ma non esaustivo calamità naturali, eventi bellici e/o terroristici, sabotaggio, sommosse, factum principis, interferenze e/o interventi da parte di autorità civili o militari, prescrizione di Terna. Rientra altresì nelle cause di forza maggiore anche l'eventuale emanazione di atti da parte di pubbliche autorità che rendano di fatto in tutto o in parte impossibile l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore di cui al comma precedente, la parte che invoca la forza maggiore darà tempestiva comunicazione, ove possibile, all'altra parte dell'impossibilità sopravvenuta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l'impossibilità è definitiva e attiene all'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della parte che invoca la forza maggiore, il contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la parte che invoca la forza maggiore, contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere con un preavviso di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1464 c.c.. Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione della parte che invoca la forza maggiore.

### In chiaro

Faremo di tutto perché vada tutto liscio! In caso di problemi legati a un evento di forza maggiore che ci impediscono di fornirti energia ti avviseremo.

## 16. Comunicazione di variazioni e dichiarazioni

Le comunicazioni dirette alla Clientela saranno effettuate dal Fornitore via e-mail oppure attraverso l'app del Fornitore, fermo restando quanto espressamente previsto e/o vietato dalla normativa e/o regolazione vigente. È comunque onere e responsabilità del Cliente comunicare al Fornitore tempestivamente eventuali aggiornamenti dei recapiti forniti in fase di conclusione di contratto o successivamente.

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza o di occupazione dell'immobile somministrato oltre che le modifiche d'uso delle forniture, producendo idonea documentazione a prova di quanto dichiarato. Qualora tale evento comporti una modifica di tariffe e/o imposte, l'applicazione delle stesse decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi e il Fornitore potrà rivalersi sul Cliente in caso di dichiarazioni mendaci di quest'ultimo. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa. Il Cliente domestico che non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura con la sottoscrizione del contratto dà atto, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo. In mancanza di titolo o in caso di revoca da parte del proprietario, il Fornitore sarà legittimato a cessare la fornitura. Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni particolari del contratto dovranno essere inviate tramite i canali di contatto presenti nell'app del Fornitore.

### In chiaro

Tutte le nostre comunicazioni ti arriveranno via la nostra app oppure via e-mail.

Ricordati di sempre avvisarci in caso di cambiamento dei tuoi dati in modo da non perderti mai nulla di importante!

## 17. Procedure di reclamo e di conciliazione

Il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo scritto e richieste di informazioni tramite i canali di contatto presenti nell'app del Fornitore. Il Fornitore o il Distributore, in relazione alle rispettive competenze, riferiranno al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA (ovvero entro trenta giorni solari, pena riconoscimento al Cliente degli indennizzi previsti dalla regolazione vigente). La risposta al reclamo sarà motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le richieste del Cliente, sempre tenendo conto della più ampia tutela dei diritti dei consumatori. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione. Qualora il reclamo vertesse su una causa di sospensione della fornitura prevista dal contratto, il Fornitore avrà facoltà di sospendere la somministrazione, alle condizioni previste dal contratto stesso e dalla regolazione vigente, anche prima della definizione del reclamo, nel caso in cui il Cliente, nel reclamo stesso, abbia ommesso di indicare specifici motivi di contestazione. In caso di mancata tempestiva risposta al reclamo o di insoddisfazione del Cliente, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l'Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito [www.sportelloperilconsumatore.it](http://www.sportelloperilconsumatore.it). A fronte di un'istanza presentata in conformità ai rispettivi regolamenti, il Fornitore si impegna a partecipare alle suddette procedure, durante l'esperimento delle quali verranno sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di conciliazione. L'esperimento di un tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziale.

### In chiaro

In caso di insoddisfazione ci puoi inviare un reclamo via e-mail o tramite la nostra app. Faremo di tutto per risponderti velocemente.

## 18. Cessione del contratto

Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

## 19. Risoluzione di controversie, foro competente

In ogni caso di controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto, che non possa essere risolta in modo amichevole, il foro competente sarà in via esclusiva quello relativo al luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

### In chiaro

In caso di conflitto (cosa che non ci auguriamo!) il foro competente sarà quello relativo a dove hai residenza.

## 20. Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile.

Nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (che da qui chiameremo “Regolamento privacy”), in questa pagina ti daremo le informazioni utili per comprendere come NeN tratta i tuoi dati personali.

La presente informativa privacy, in particolare, descrive come vengono utilizzati i tuoi dati personali nell’ambito di un contratto o un servizio che hai acquistato o che stai acquistando con NeN.

### Chi è il titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è YADA Energia S.r.l., con sede legale in Piazza Trento n. 7, Milano 20135, P.IVA 10879560968, che da qui in poi chiameremo semplicemente “NeN”.

### Chi è il responsabile della protezione dei dati personali?

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [privacy@nen.it](mailto:privacy@nen.it).

### Perché e come trattiamo i tuoi dati

La presente informativa è valida per:

- clienti privati e partite IVA;
- potenziali clienti (cioè persone che stanno per sottoscrivere un contratto, che hanno manifestato interesse per NeN o che hanno richiesto un preventivo)
- ex clienti.

Da qui in poi, indicheremo questi soggetti come “interessati” al trattamento dei dati personali.

### Perché trattiamo i tuoi dati e su quale base?

| Finalità del trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base giuridica                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Preventivi, sottoscrizione e gestione del contratto</b></p> <p>Per calcolare un preventivo sulla base dei dati di consumo che ci fornisci tu, per darti modo di “salvare il preventivo” e inviarlo all’indirizzo e-mail indicato da te.</p> <p>Per ricordarti quando scadrà il preventivo calcolato, entro al massimo otto giorni da quando è stato creato.</p> <p>Per stipulare contratti (che devono essere, in ogni caso, accettati da NeN) e per permetterci di darti quello che ci hai chiesto. Questo vuol dire, nella pratica, ricalcolare la rata e mandarti i prezzi del rinnovo alla scadenza del contratto o delle condizioni economiche, se hai un contratto attivo.</p> <p>Per gestire tutti i nostri doveri previsti dal contratto, in particolare per portare avanti tutte le attività pre e post contratto, comprese quelle che possono avvenire prima che il contratto stesso parta (per esempio: per l’attivazione, la disattivazione o l’allacciamento degli impianti e per l’eventuale assistenza tecnica; per l’eventuale consegna, installazione o disinstallazione dei prodotti venduti da NeN -</p> | <p>La conclusione e l’esecuzione di un contratto di cui tu sei o sarai parte o la risposta a tue richieste precontrattuali.</p> |

| Finalità del trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base giuridica                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>come dispositivi di monitoraggio dei consumi e/o prodotti per l'efficientamento energetico), nonché per tutte le attività legate alla garanzia e alla manutenzione di questi dispositivi; per gestire eventuali variazioni contrattuali, gli incassi, il conteggio dei consumi e la loro fatturazione; per la gestione o la richiesta di eventuali interventi di assistenza e per la gestione degli eventuali reclami; per darti la possibilità di utilizzare codici sconto (per esempio, l'iniziativa Abbassa la bolletta)</p> <p>Per darti consigli e suggerimenti su consumi ed energia. Nel caso in cui tu abbia aderito e/o sottoscritto servizi di monitoraggio dei consumi, questi consigli ti arriveranno anche sotto forma di analisi dei dati inviati dal tuo contatore.</p> <p>Per gestire le tue richieste di informazioni.</p> <p>Per trasferire il contratto, garantendo la continuità della fornitura, in caso di acquisizione di rami dell'azienda e vicende societarie che modifichino la nostra attività o identità, o per via di modifiche dovute a disposizioni normative e/o da atti delle Autorità competenti (per esempio, le Delibere ARERA).</p> <p>Per valutare in anticipo il credito, comprese valutazioni sulla solvibilità di chi sta stipulando un contratto con NeN, anche con l'obiettivo di prevenire delle frodi.</p> <p>Per verificare che i dati bancari che ci hai dato siano corretti, così da impostare le procedure di pagamento dei nostri servizi senza problemi.</p> <p>Per procedere con l'eventuale recupero di crediti rimasti insoluti o alla cessione di questi crediti ad altre società.</p> |                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Miglioramento dei servizi</b></p> <p>Per offrirti un servizio migliore a partire dalle analisi sulla qualità dei nostri servizi e sul tuo stato di soddisfazione. Per questo potremmo farti delle domande in chat, registrare ed analizzare le telefonate o invitarti a lasciare recensioni sul nostro lavoro inviandoti link di siti specializzati.</p> <p>Per analizzare in forma aggregata dati e abitudini di consumo dei clienti al fine di migliorare l'efficacia dell'interazione (engagement) in virtù del rapporto contrattuale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Il legittimo interesse del Titolare del trattamento a garantire un elevato livello qualitativo dei propri servizi e di efficientamento e gestione dei propri processi interni.</p> |

| Finalità del trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base giuridica                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gestione finanziaria</b></p> <p>Per stilare e gestire una “blacklist” di credito.</p> <p>Per cedere a terzi eventuali crediti.</p> <p>Per svolgere valutazioni finalizzate ad applicare prezzi di rinnovo, ad eccezione delle forniture che rientrano nel Servizio a Tutele Graduali, attraverso un processo parzialmente automatizzato che richiede l'intervento umano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Il legittimo e cogente interesse del Titolare a minimizzare o prevenire il rischio di insolvenza della propria clientela e a prevenire e/o minimizzare l'esposizione finanziaria della società e a garantire la corretta performance finanziaria della stessa.</p> |
| <p><b>Soft Spam</b></p> <p>Per inviarti, a meno che tu non abbia deciso di opporti, comunicazioni commerciali su prodotti e servizi simili a quelli che hai già sottoscritto (attività conosciuta anche come soft spam) via e-mail.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>La possibilità di proporre prodotti o servizi simili a quelli già acquistati, sulla base dell'articolo 130 del Decreto legislativo 196/03.</p>                                                                                                                     |
| <p><b>Obblighi normativi</b></p> <p>Per addebitarti in bolletta il canone di abbonamento RAI, in ottemperanza all'art. 1 commi 154 e 156 della L. 208/2015.</p> <p>Per comunicare i tuoi dati alle Autorità o agli Enti competenti (se necessario).</p> <p>Per alimentare la banca dati del Sistema indennitario – SIND – gestita da ARERA e per la gestione del Corrispettivo morosità (Cmor).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>L'adempimento di un obbligo di legge.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Trattamenti facoltativi</b></p> <p>Per darci la possibilità di mandarti materiale pubblicitario a proposito di prodotti e servizi offerti da noi, nonché per fare studi e ricerche di mercato (marketing) e mandarti dei promemoria di acquisto a proposito di processi di sottoscrizione web avviati e non conclusi. Tutto questo viene fatto attraverso modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, PEC, SMS, applicazioni web.</p> <p>Per analizzare le tue abitudini e scelte di consumo, in modo da offrirti prodotti e servizi in linea con le tue esigenze (profilazione a scopo di marketing).</p> <p>Per darci la possibilità di mandarti materiale pubblicitario a proposito di prodotti e servizi di società del Gruppo A2A o di</p> | <p>Gli specifici consensi da te liberamente espressi.</p>                                                                                                                                                                                                             |

| Finalità del trattamento                                                                                                                                                                                           | Base giuridica                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| società terze (marketing su prodotti di terzi), attraverso modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, PEC, SMS, applicazioni web. In nessun caso cederemo i tuoi dati a soggetti terzi con questa finalità. |                                                           |
| <b>Frodi</b><br><br>Per prevenire frodi.                                                                                                                                                                           | Il legittimo interesse del Titolare a prevenire le frodi. |

### Trattamento dei dati per l'analisi del merito creditizio e l'affidabilità nei pagamenti

Prima o durante il periodo di validità del nostro contratto, i tuoi dati personali vengono utilizzati anche per valutare il tuo merito creditizio, cioè la tua capacità di pagare o di smaltire i debiti. Quest'analisi verrà fatta considerando la tua affidabilità e puntualità nei pagamenti. Questa valutazione (conosciuta come "credit scoring") serve per decidere un'eventuale attivazione del contratto. Le informazioni che prenderemo in considerazione provengono da:

- fonti pubbliche (cioè la banca dati del SIND - Sistema indennitario -, un meccanismo che disincentiva la morosità e il turismo energetico – cioè la tendenza a cambiare spesso fornitore regolato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA – e gestito operativamente dal Sistema informativo integrato – SII Acquirente unico -. Nel caso in cui ci fossero debiti insoluti con i vecchi fornitori, accertati attraverso il SIND, ci riserviamo di non attivare il contratto o di addebitarti il Corrispettivo di morosità – Cmor – nella prima fattura utile, così da smaltire il debito col precedente venditore).
- "blacklist" di credito all'interno di NeN (cioè un elenco che tiene conto degli eventuali debiti esistenti e non saldati da parte delle persone, sulla base delle logiche di conservazione descritte al paragrafo 9).

I tuoi dati vengono quindi utilizzati, sempre sulla base delle finalità viste prima e delle loro basi giuridiche, per considerare l'opportunità o la possibilità di perfezionare la tua proposta di contratto prendendo in considerazione, per esempio, valutazioni sulla tua affidabilità creditizia o la storia dei tuoi pagamenti con NeN, oppure dopo aver verificato la possibilità di attivare una fornitura per le utenze indicate da te o, anche, se non dovessimo avere un tuo metodo di pagamento valido. In ogni caso, potrai sottoscrivere il contratto anche se decidessi di non dare il tuo consenso o di opporli al trattamento di dati che non sono necessari per attivare un contratto o per rispettare un obbligo di legge.

### Quali dati personali sono trattati, in caso di acquisizione presso terze parti?

Possiamo acquisire legittimamente dei dati personali che ti riguardano da soggetti terzi, che a loro volta operano quali autonomi titolari del trattamento, sulla base di un obbligo contrattuale o normativo o del tuo libero consenso al trasferimento delle informazioni dato al citato soggetto terzo.

In particolare, potremo acquisire:

- dati di contatto (come il numero di telefono, fisso e/o mobile, l'indirizzo e-mail o l'indirizzo postale) da società che forniscono elenchi o arricchimento di anagrafiche, al fine di verificare la correttezza dei dati che abbiamo già
- dati relativi a interessi e stili di vita, con l'obiettivo di arricchire la tua anagrafica, se hai dato il consenso, da società che si occupano di arricchimento anagrafico
- dati relativi alla fornitura (come la tipologia della fornitura, le coordinate geografiche del punto di fornitura, i consumi), con l'obiettivo di applicare eventuali condizioni particolari legate alla fornitura stessa (come la non disalimentabilità, le situazioni di disagio socioeconomico e altro), da Autorità ed Enti competenti (Acquirente Unico, Arera, Agenzia delle Entrate)
- informazioni sulla solvibilità (come solleciti, insoluti, calcolo di interessi, depennamenti, piani di rientro, affidi), con l'obiettivo di valutare la tua affidabilità creditizia, da società di informazione creditizia (SIC)
- dati bancari relativi alla modalità di pagamento scelta (come l'IBAN), al fine di correggere eventuali dati errati condivisi conferiti durante la stipula del contratto e consentire le corrette procedure di fatturazione, da società che si occupano di arricchimento anagrafico
- dati dei punti di prelievo e identificativi dei clienti finali contenuti nella banca dati (Registro Centrale Ufficiale) istituita dal SII (Sistema Informativo Integrato)
- dati contrattuali conferiti da società terze coinvolte in operazioni societarie che, per esempio, prevedono la cessione o l'acquisizione di rami d'azienda da parte nostra.

Dobbiamo informarti anche del fatto che è possibile ricevere ulteriori informazioni a proposito dei trattamenti basati sul legittimo interesse (nello specifico, sulla valutazione fatta per il bilanciamento tra gli interessi del Titolare e i diritti e libertà dell'interessato) o sul trasferimento dei dati al di fuori dello SEE, scrivendo ai canali di contatto previsti nella presente Informativa.

### **A chi comunichiamo i tuoi dati?**

I tuoi dati personali possono essere messi a disposizione di:

- soggetti terzi che devono eseguire attività connesse e strumentali ai trattamenti svolti dal Titolare, tra i quali ci sono, ad esempio: società che prestano servizi informatici, di social media management, di marketing e di analisi statistiche su clienti, di archiviazione, di brokeraggio, di recupero crediti (trovi l'elenco disponibile sul nostro sito), di studi professionali, esercenti servizi di default (è un servizio legato alle forniture di ultima istanza, ma specifico per il gas), compagnie di assicurazioni, società che prestano servizio di stampa e invio di fatture, istituti bancari, società di servizi di incasso, società che acquistano crediti, altre società che vendono energia elettrica e/o gas che sostituiscano NeN nel caso di, per esempio, cessione o acquisizione di rami dell'azienda, di vicende societarie che modificano l'identità del Titolare o di modifiche dovute a disposizioni normative e/o da atti delle Autorità competenti;
- amministrazioni pubbliche, autorità ed enti competenti (ad esempio: Agenzia delle Entrate, Acquirente Unico S.p.A., Anagrafe Tributaria, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);

Questi soggetti agiranno, a seconda dei casi, come Titolari o Responsabili del trattamento.

Inoltre, i tuoi dati potranno essere messi a disposizione di:

- A2A S.p.A., in quanto società capo gruppo, nominata Responsabile del trattamento, per erogare servizi contrattualizzati all'interno del gruppo;
- altre società del gruppo, che operano come autonomi Titolari del trattamento, se dovessimo ricevere per errore richieste indirizzate a noi ma chiaramente riferite ad altre società del gruppo.

In generale, non diffonderemo mai i tuoi dati, cioè non li metteremo in nessun caso a disposizione di soggetti ignoti.

### **Possiamo trasferire i dati in paesi terzi?**

I tuoi dati personali saranno trattati prevalentemente all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Se dovessimo, in via eccezionale, trasferirli fuori dall'SEE, questo avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, se applicabile, o in presenza delle adeguate garanzie richieste dal Regolamento Privacy.



**Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?**

I tuoi dati verranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o per rispondere a obblighi di legge, in particolare:

**con riferimento alle finalità di calcolare preventivi e gestire il contratto:**

- fatture usate per calcolare il preventivo: 4 mesi dal caricamento
- Account legato (unicamente) al preventivo: 1 anno dall'ultimo accesso al profilo
- Preventivo non sottoscritto: 1 anno dal calcolo
- Preventivo sottoscritto: 10 anni dalla cessazione del contratto
- Contratti sottoscritti e finalità correlate: 10 anni dalla cessazione o dall'ultimo adempimento legato al contratto o dal momento in cui viene interrotta la prescrizione
- Richieste di informazioni: se sei un cliente, conserveremo i dati per 10 anni dalla cessazione del contratto cui la richiesta è legata, oppure dall'ultimo adempimento legato al contratto o dal momento di interruzione della prescrizione; se non sei cliente, conserveremo i dati per 1 anno dall'ultima richiesta ricevuta
- Valutazione preliminare del credito: 5 anni dalla cessazione del contratto o dall'ultimo adempimento legato al contratto, fatte salve le specifiche di cui all'art 3.

**Con riferimento alle finalità di miglioramento dei servizi:**

- registrazione chiamate e chat per analisi qualitativa: fino a un massimo di sette giorni dalla telefonata o della chat stessa
- Analisi aggregata per miglioramento interazioni: fino a 24 mesi dalla cessazione del contratto.

**Con riferimento alle finalità di gestione finanziaria:**

- gestione blacklist e cessioni crediti: 10 anni dalla cessazione o dall'ultimo adempimento legato al contratto o dal momento di interruzione della prescrizione per quanto riguarda la cessione; 48 ore dal venir meno delle condizioni che determinano l'inserimento in blacklist, per quanto riguarda la blacklist creditizia
- Valutazione dei prezzi di rinnovo: fino alla cessazione del contratto.

**Con riferimento alla finalità di soft spam:**

- soft spam: fino alla cessazione del contratto.

**Con riferimento alla finalità facoltative:**

- marketing, marketing per conto di soggetti terzi e marketing profilato: se sei cliente, li conserveremo per 24 mesi dalla cessazione del contratto, se invece non sei cliente, conserveremo i dati per 24 mesi dalla raccolta dei dati stessi.

**Con riferimento alla finalità di prevenzione delle frodi:**

- frodi: 5 anni dallo svolgimento dell'attività di verifica.
- In caso di contenzioso o pre-contenzioso, tutti i tempi di conservazione appena elencati - a eccezione dei dati che riguardano interessi, passioni e stili di vita - potranno essere estesi fino a 10 anni dal momento in cui termina la controversia.

**8. Quali sono i tuoi diritti in merito al trattamento dei tuoi dati?**

Ci potrai contattare in qualsiasi momento per chiederci, nei casi previsti dalla legge:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in caso, di potervi accedere (diritto di accesso);
- la correzione dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto alla cancellazione);
- che venga limitato il trattamento se si verifica una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di ricevere i dati personali che ci hai fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli – sempre in questa forma ad un altro soggetto titolare del trattamento (diritto alla portabilità);

**Diritto di opposizione:** devi sapere che puoi opposti, in qualsiasi momento, al trattamento dei tuoi dati eseguito per finalità legate al legittimo interesse del Titolare e per finalità di marketing e profilazione. In questo caso, il Titolare del trattamento non utilizzerà più i tuoi dati personali, a meno che non esistano motivi legittimi e cogenti per procedere al trattamento, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Revoca del consenso:** potrai anche revocare, in qualsiasi momento, l'eventuale consenso al trattamento dei tuoi dati senza pregiudicare la legittimità del trattamento basato sul consenso dato prima della revoca.

Il consenso dato per le attività di marketing con contatto automatizzato (per esempio, e-mail, applicazioni web) vale anche per il contatto tradizionale (come la posta cartacea). Allo stesso modo, l'opposizione allo svolgimento di attività di marketing con contatto automatizzato si estende anche alle modalità di contatto tradizionali. Hai comunque la possibilità di esercitare il diritto di opposizione rispetto a una sola delle due modalità di contatto.

Se vuoi esercitare i tuoi diritti oppure modificare i consensi che ci hai dato, potrai farlo in qualsiasi momento dalla tua area personale andando nella pagina "Profilo" e poi premendo sulla sezione "Gestisci i consensi" oppure contattandoci a [privacy@nen.it](mailto:privacy@nen.it)

Dobbiamo informarti anche del fatto che è possibile ricevere ulteriori informazioni a proposito dei trattamenti basati sul legittimo interesse (nello specifico, sulla valutazione fatta per il bilanciamento tra gli interessi del Titolare e i diritti e libertà dell'interessato) o sul trasferimento dei dati al di fuori dello SEE, scrivendo ai canali di contatto previsti nella presente Informativa.

Tolto ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, hai il diritto di fare reclamo a un'autorità di controllo se pensi che stiamo violando il Regolamento nel modo in cui trattiamo i tuoi dati.

## **9. Quali sono le conseguenze nel caso in cui non venissero condivisi i dati?**

Senza la condivisione dei dati necessari a stipulare il contratto o a eseguire ogni prestazione conseguente e accessoria, comprese quelle portate avanti sulla base di obblighi o disposizioni normative e regolamentarie, non è possibile dar corso al rapporto contrattuale. Dato che NeN è una società "digitale", attivare un account è un pre-requisito necessario per avere un contratto; infatti, non c'è altro modo per avere accesso alle fatture. Per questo, senza i dati relativi a questa finalità, non potremo garantirti il nostro servizio.

### **I dati sono sottoposti a decisioni automatizzate?**

I tuoi dati sono sottoposti a decisioni basate solo sul trattamento automatizzato (cioè attuato da sistemi informatici, senza l'intervento umano), con le logiche descritte in precedenza, per verificare la tua situazione creditizia e per calcolare l'"indice complessivo di solvibilità". In caso di esito negativo, potrebbe esserti preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti. Ti ricordiamo che, a questo proposito, hai il diritto di richiedere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione.

**Nome offerta:** Surf Luce**Codice offerta:** 029748ENVML01XX260709LDSURFSP240

Offerta energia elettrica valida dal 09/07/2026 al 23/07/2026

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venditore                     | YADA Energia S.r.l. (NeN) <a href="http://www.nen.it">www.nen.it</a><br>Indirizzo: Piazza Trento n. 7, Milano 20135<br>Numeri Utili: 800188525<br>E-mail: <a href="mailto:supporto@nen.it">supporto@nen.it</a><br>PEC: yada@pecaruba.it                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durata del contratto          | Indeterminata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Condizioni dell'offerta       | Offerta riservata a clienti finali titolari di POD in bassa tensione ad uso domestico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metodi e canali di pagamento  | Le modalità e i termini di pagamento sono definiti nel rispetto della normativa vigente. Il pagamento deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella bolletta.<br><br>I clienti possono pagare in diversi modi, tra cui:<br>- Domiciliazione bancaria/postale<br>- Domiciliazione su carta di credito<br><br>Per maggiori dettagli sui canali di pagamento e sulla possibilità di chiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati leggere l'art. 10 delle CGF. |
| Frequenza di fatturazione     | Per tutti i clienti domestici la periodicità di fatturazione è mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garanzie richieste al cliente | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)

| Consumo annuo (kWh)                                                            | Spesa annua stimata dell'offerta (€/anno) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza     |                                           |
| 1.500                                                                          | 525,44                                    |
| 2.200                                                                          | 681,83                                    |
| 2.700                                                                          | 793,54                                    |
| 3.200                                                                          | 905,25                                    |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza |                                           |

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 900                                                                          | 486,48  |
| 4.000                                                                        | 1179,08 |
| Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza |         |
| 3.500                                                                        | 1007,86 |
| Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza   |         |
| 6.000                                                                        | 1601,98 |

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it)

| Condizioni economiche                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Prezzo materia prima energia               | Prezzo variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Corrispettivi definiti dal venditore*      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Costo fisso annuo                          | 120 €/anno*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Costo per consumi                          | PUN Index GME*(1+10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Indice                                     | <b>PUN Index GME</b><br>Il PUN Index GME è la media aritmetica dell'indice stesso formatosi nel Mercato del Giorno Prima (MGP) durante il mese di fornitura pubblicato dal Gestore Mercati Energetici (GME) sul sito <a href="http://www.mercatoelettrico.org">www.mercatoelettrico.org</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Periodicità indice                         | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Grafico di andamento dell'indice (12 mesi) | <p>Andamento indice PUN luglio 2025 - giugno 2026 (€/kWh)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mese</th><th>Indice PUN (€/kWh)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Luglio 2025</td><td>0.108</td></tr><tr><td>Agosto 2025</td><td>0.108</td></tr><tr><td>Settembre 2025</td><td>0.109</td></tr><tr><td>Ottobre 2025</td><td>0.111</td></tr><tr><td>Novembre 2025</td><td>0.117</td></tr><tr><td>Dicembre 2025</td><td>0.115</td></tr><tr><td>Gennaio 2026</td><td>0.132</td></tr><tr><td>Febbraio 2026</td><td>0.114</td></tr><tr><td>Marzo 2026</td><td>0.143</td></tr><tr><td>Aprile 2026</td><td>0.119</td></tr><tr><td>Maggio 2026</td><td>0.119</td></tr><tr><td>Giugno 2026</td><td>0.132</td></tr></tbody></table> | Mese | Indice PUN (€/kWh) | Luglio 2025 | 0.108 | Agosto 2025 | 0.108 | Settembre 2025 | 0.109 | Ottobre 2025 | 0.111 | Novembre 2025 | 0.117 | Dicembre 2025 | 0.115 | Gennaio 2026 | 0.132 | Febbraio 2026 | 0.114 | Marzo 2026 | 0.143 | Aprile 2026 | 0.119 | Maggio 2026 | 0.119 | Giugno 2026 | 0.132 |
| Mese                                       | Indice PUN (€/kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Luglio 2025                                | 0.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Agosto 2025                                | 0.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Settembre 2025                             | 0.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Ottobre 2025                               | 0.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Novembre 2025                              | 0.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Dicembre 2025                              | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Gennaio 2026                               | 0.132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Febbraio 2026                              | 0.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Marzo 2026                                 | 0.143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Aprile 2026                                | 0.119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Maggio 2026                                | 0.119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |
| Giugno 2026                                | 0.132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |             |       |             |       |                |       |              |       |               |       |               |       |              |       |               |       |            |       |             |       |             |       |             |       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altri corrispettivi*            | I valori aggiornati dei corrispettivi di dispacciamento, della tariffa per l'uso della rete elettrica e degli oneri generali di sistema si possono consultare al seguente indirizzo: <a href="https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imposte                         | Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, consulta la seguente pagina:<br><a href="https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricit /sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari">https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricit /sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sconti e/o bonus                | Nei primi 12 mesi di fornitura, al termine di ogni mese nel quale la fornitura risulti attiva, il Cliente maturer  un bonus di €2,00, che verr  accreditato nella prima bolletta utile successiva. In caso di cessazione della fornitura prima del termine dei mesi per i quali   previsto il riconoscimento del bonus, il Cliente non avr  diritto al riconoscimento del relativo importo residuo del bonus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi | Non sono previsti prodotti e/o servizi aggiuntivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata condizioni e rinnovo     | Le condizioni economiche previste dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata delle condizioni economiche sar  estesa fino al termine del mese solare in cui   prevista la scadenza. Almeno 3 mesi prima del periodo di validit  delle condizioni economiche, il cliente ricever  una comunicazione in forma scritta in cui sar  illustrata la nuova proposta commerciale nonch  il relativo periodo di validit . Qualora, a seguito di tale comunicazione, il Cliente non eserciti il recesso nei termini e con le modalit  stabiliti dall'articolo 14 delle CGF, le nuove Condizioni Economiche si intenderanno tacitamente accettate. In assenza di comunicazione delle nuove condizioni, le condizioni economiche in scadenza si intenderanno tacitamente prorogate ad eccezione di eventuali sconti e/o bonus, fino a diversa comunicazione di NeN, che verr  effettuata con un preavviso di almeno 3 mesi, fermo restando il diritto del Cliente di recedere nei termini e con le modalit  stabiliti dall'articolo 14 delle CGF. |
| Altre caratteristiche           | Energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.<br><br>NeN, attraverso l'annullamento di appositi certificati, garantisce che un quantitativo di energia elettrica paria quello fornito al cliente   stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio, idroelettrico, eolico, fotovoltaico, solare, etc..)<br><br>In aggiunta agli oneri previsti dal distributore per le prestazioni aggiuntive, NeN si riserva la facolt  di applicare al cliente un corrispettivo pari a 30   IVA esclusa come contributo in quota fissa per prestazioni commerciali relative alla fornitura quali: vulture, vulture con switch, disalimentazioni, spostamento contatore, variazioni calibro, subentri, nuove attivazioni e posa contatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*Escluse imposte e tasse.

| Altre informazioni                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | <p>Potrai presentarci un motivato reclamo scritto e richieste di informazioni tramite i canali di contatto presenti nella nostra app. Potrai inviare il reclamo anche in altri due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: <a href="mailto:supporto@nen.it">supporto@nen.it</a></li> <li>• Accedendo alla tua area personale sul sito <a href="http://nen.it">nen.it</a>.</li> </ul> <p>Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diritto di ripensamento                                           | <p>Il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta), va esercitato sempre in forma scritta entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);</li> <li>• Se il Cliente richiedesse in modo esplicito l'esecuzione anticipata del Contratto, non potrà più esercitare il proprio diritto di ripensamento, nei termini già descritti, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito da NeN Energia con l'attivazione della fornitura secondo le condizioni del Contratto. Per maggiori dettagli bisogna fare riferimento alle CGF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attivazione della fornitura                                       | <p>L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, e alla stipula del relativo contratto. L'attivazione della fornitura e le variazioni dei relativi parametri tecnici saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dati di lettura                                                   | <p>La misura dei consumi di energia elettrica compete al Distributore. NEN Energia fatturerà sulla base dei quantitativi di energia rilevati dal Distributore locale.</p> <p>Al fine della misurazione dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, NEN utilizzerà i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;</li> <li>b) autoletture comunicate dal cliente finale;</li> <li>c) dati di misura stimati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritardo nei pagamenti                                             | <p>Se pagherai le fatture oltre i termini indicati, potremo richiederti, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento.</p> <p>In caso di mancato pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti verrà inviato al Cliente, a seguito della comunicazione dell'insoluto da parte della banca, un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo ivi indicato. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, in costanza di morosità, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, qualora persista la condizione di morosità, il Distributore provvederà ad effettuata la sospensione della fornitura. Nel caso in cui il cliente non disponga di un misuratore idoneo a ridurre la potenza, il termine per la sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40</p> |

(quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Fermo restando quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Il Cliente, al fine di evitare la sospensione della fornitura, deve inviare a Yada srl copia del pagamento degli insoluti, come indicato nel sollecito stesso.

#### Modalità e oneri per il recesso

##### Modalità e tempistiche

In ogni momento, puoi inviarci la richiesta di recesso dal contratto con contestuale cessazione della fornitura, tramite la nostra app o gli altri canali disponibili, mantenendo un preavviso di due settimane.

Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente. I Clienti che intendono recedere dal contratto, senza il fine di cambiare fornitore, possono comunicarlo in qualsiasi momento al Fornitore con lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di due settimane. In ogni caso il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi spettanti al Fornitore per il servizio prestato fino all'effettiva cessazione.

##### Onere di recesso anticipato

Nessuno

Documenti allegati alla scheda sintetica:

- Modulo per l'esercizio del ripensamento;
- Livelli di qualità commerciale;
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.



Il cliente, in caso di esplicita richiesta di esecuzione anticipata del contratto, non potrà più esercitare il diritto di ripensamento una volta che il contratto risulti interamente eseguito dal fornitore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto.

Da trasmettere all'indirizzo mail: [supporto@nen.it](mailto:supporto@nen.it)

Il modulo deve essere inviato entro i 14 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto, ovvero dalla data in cui il Cliente ha ricevuto da NeN la comunicazione di accettazione della richiesta di fornitura. Si ricorda che, in alternativa, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento direttamente tramite la propria area personale nel sito e nell'app di NeN

Il / la sottoscritto/a : .....

Nome / Cognome\*: .....

Codice Fiscale\*: .....

Indirizzo\*: .....

Telefono: .....

E-mail: .....

Con la presente notifica il recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale identificato dai seguenti dati:

Numero fornitura\*: .....

POD / PDR\*: .....

Indirizzo di fornitura\*: .....

(\*) dati obbligatori

Luogo e data:

Firma:

Mix delle fonti energetiche

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, la composizione del mix energetico iniziale nazionale dell'energia elettrica immessa in rete come seguito riportato.

| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Anno 2024                                         | Anno 2024                                                                                                                     | Anno 2024                                                                          |
| Fonti rinnovabili         | 100%                                              | 51,83%                                                                                                                        | 100%                                                                               |
| Carbone                   | 0%                                                | 1,52%                                                                                                                         | 0%                                                                                 |
| Gas Naturale              | 0%                                                | 42,01%                                                                                                                        | 0%                                                                                 |
| Prodotti petroliferi      | 0%                                                | 0,47%                                                                                                                         | 0%                                                                                 |
| Nucleare                  | 0%                                                | -                                                                                                                             | 0%                                                                                 |
| Lignite                   | 0%                                                | -                                                                                                                             | 0%                                                                                 |
| Altre fonti               | 0%                                                | 4,17%                                                                                                                         | 0%                                                                                 |

Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet [www.gse.it](http://www.gse.it) nella sezione "GAS, CO2 e SERVIZI ENERGETICI".

Grado di rispetto degli standard specifici e generali di qualità per l'anno 2024 nella fornitura di energia elettrica di Clienti domestici a mercato libero.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i seguenti livelli specifici e generali per il servizio di vendita di energia elettrica relativamente ai clienti finali (Allegato A alla delibera 413/2016/R/com e s.m.i.):

Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita energia elettrica a mercato libero di NeN:

| INDICATORE                                                             | STANDARD ARERA                                                                                                                                                         | Tempi medi di NeN(*) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Clienti finali domestici a mercato libero alimentati in bassa tensione |                                                                                                                                                                        |                      |
| Risposta motivata ai reclami scritti                                   | 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta                                                                                                             | 14,61 giorni         |
| Rettifica di fatturazione                                              | 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta<br>90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per le fatture con periodicità quadrimestrale | 17,87 giorni         |
| Rettifica di doppia fatturazione                                       | 20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta                                                                                                             | 0                    |

(\*) dati riferiti all'anno solare 2024. Si precisa che a seguito della Del.399/25 che dal 1° gennaio 2026 lo standard relativo alla rettifica di doppia fatturazione sarà di 15 giorni solari.

| INDICATORE                                                                                                                   | STANDARD ARERA |                                                                                                       | % rispetto del livello effettivo di NeN (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Clienti finali domestici a mercato libero alimentati in bassa tensione                                                       |                |                                                                                                       |                                             |
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di <b>30 giorni solari</b> | 95%            | Entro <b>30 giorni solari</b> dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni | <b>99,34%</b>                               |

(\*) dati riferiti all'anno solare 2024

La Del.399/2025 prevede che dal 1° Gennaio 2026, in caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall'Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico, crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione:

| INDICATORE                                                                                           | INDENNIZZI AUTOMATICI                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Risposte motivate a reclami scritti<br>Rettifica di fatturazione<br>Rettifica di doppia fatturazione | se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard                    | Euro 30,00 |
|                                                                                                      | se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard | Euro 60,00 |
|                                                                                                      | se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard                                         | Euro 90,00 |

La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito. Il venditore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:

- a) cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi.
- b) cause imputabili al cliente o a terzi: mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- c) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate di cui al TIQD;
- d) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nel medesimo anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto, relativo alla medesima doglianza e, ai fini del TIF, dei termini di emissione delle bollette;
- e) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale.

La delibera 67/2013/R/com e s.m.i prevede inoltre indennizzi automatici – vedi tabella sotto riportata - nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente finale sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità (in caso di fornitura di energia elettrica).

| INDICATORE                                                                                                             | INDENNIZZI AUTOMATICI                                                                                                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mancato rispetto dei termini previsti dalla Regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora | Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata | Euro 30,00 |
|                                                                                                                        | Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione                        | Euro 20,00 |

**Fornitore:** Yada Energia s.r.l., con sede legale in Piazza Trento n. 7, Milano 20135, Capitale Sociale euro 4.000.000,00 i.v. Codice fiscale, partita I.V.A. e numero registro imprese di Milano 10879560968 – R.E.A. Milano n.2563457 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di A2A S.p.A. NeN è un marchio commerciale di Yada Energia s.r.l.

**Codice di condotta commerciale:** Il contratto di fornitura rispetta il codice di condotta commerciale allegato alla delibera ARG/com 104/10 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

**Codice del Consumo:** Si applicano le previsioni sui contratti a distanza di cui al d.lgs. n. 206/2005 e s.m.i. ("Codice del Consumo").

**Modalità di stipula del contratto:** Il contratto di fornitura è stipulato online con l'adesione del Cliente all'offerta, mediante inserimento dei dati richiesti nell'apposito modulo e accettazione delle condizioni di fornitura. Con la stipula del contratto, la richiesta di fornitura del Cliente viene inviata al Fornitore.

**Conclusione del contratto:** Il contratto di fornitura è concluso con l'accettazione scritta da parte del Fornitore della richiesta di fornitura del Cliente. Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, il Cliente ha facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo (c.d. diritto di ripensamento). L'attivazione del servizio resta comunque subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore.

**Correzione errori di inserimento dei dati:** In caso di errori nell'inserimento dei dati richiesti durante la procedura di adesione all'offerta, il Cliente visualizza un apposito avviso. Il Cliente può segnalare al Fornitore eventuali errori nell'inserimento dei dati scrivendo a [supporto@nen.it](mailto:supporto@nen.it).

**Archiviazione e disponibilità documentazione contrattuale:** Prima della stipula del contratto, il Cliente prende visione della documentazione contrattuale nel corso della procedura di adesione all'offerta. Dopo la stipula del contratto, il Cliente riceve un'e-mail con allegata la documentazione contrattuale (riportante indicazione dell'avvenuta accettazione online), che è tenuto a stampare e conservare. La suddetta documentazione contrattuale resta inoltre disponibile online al Cliente, nel proprio profilo personale all'interno dell'Area Clienti.

**Risoluzione extragiudiziale delle controversie:** Per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di fornitura, il Cliente che può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione clienti energia, istituito dall'ARERA.